

1500790-87.2020.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

BRUNO SANTOS DO AMARAL

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Bruno Santos do Amaral, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1500790-87.2020.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500790-87.2020.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

BRUNO SANTOS DO AMARAL

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Bruno Santos do Amaral, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 135/136).

Determinou-se o processamento (fls. 157/159).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 197), apresentou resposta escrita (fls. 216/218). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2021 (fls. 226/228) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 302).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 06/08), do auto de exibição e apreensão (fls. 09/10 [AEA]), dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 12/14) e definitivo (fls. 192/193 [LPTox]) e do laudo pericial telefônico (fls. 273/293 [LPTel]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte de certeza (demonstração e comprovação).

Contextualizo e, ao final, explico.

A testemunha Sivaldo Fernandes Amado, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 02), que: "estava em trabalho juntamente com o SD/PM Torres quando receberam uma denúncia anônima de que BRUNO estaria comercializando entorpecentes numa festinha que ocorria na rua Ângelo Nardim Filho, numa casa de portão verde, na cidade de Guaraci/SP, sendo que quando chegaram próximo ao local, avistaram BRUNO, o qual é conhecido nos meios policiais por envolvimento com o comércio ilegal de drogas, o qual ao perceber a aproximação do veículo oficial, abandonou a bicicleta que estava, empreendendo fuga a pé, sendo acompanhado, quando foi "dispensando" pinos plásticos contendo "cocaína", durante o trajeto percorrido, quando escondeu-se no quintal de uma residência, porém acabou detido e, refazendo o percurso que BRUNO havia feito, encontraram os dez pinos pela via pública, o qual o mesmo havia dispensado quando da fuga. Sendo assim, deram voz de prisão ao indiciado BRUNO e o conduziram até esta repartição. O declarante esclarece que o dinheiro encontrado (R\$25,00) estava em poder do indiciado e o aparelho celular, o indiciado BRUNO havia escondido sob uma máquina de lavar roupa na casa onde escondeu-se". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Antônio Carlos Torres, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03), que: "estava em trabalho juntamente com o CB/PM Amado quando receberam uma denúncia anônima de que BRUNO estaria comercializando entorpecentes numa festinha que ocorria na rua Ângelo Nardim Filho, numa casa de portão verde, na cidade de Guaraci/SP, sendo que quando chegaram próximo ao local, avistaram BRUNO, o qual é conhecido nos meios policiais por envolvimento com o comércio ilegal de drogas, o qual ao perceber a aproximação do veículo oficial, abandonou a bicicleta que estava, empreendendo fuga a pé, sendo acompanhado, quando foi "dispensando" pinos plásticos contendo "cocaína", durante o trajeto percorrido, quando escondeu-se no quintal de uma residência, porém acabou detido e, refazendo o percurso que BRUNO havia feito, encontraram os dez pinos pela via pública, o qual o mesmo havia dispensado quando da fuga. Sendo assim, deram voz de prisão ao indiciado BRUNO e o conduziram até esta Repartição. O declarante esclarece que o dinheiro encontrado (R\$25,00) estava em poder do indiciado e o aparelho celular, o indiciado BRUNO havia escondido sob uma máquina de lavar roupa na casa onde escondeu-se". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 04).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Confessou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, estava a comercializar drogas. Por dificuldade financeira, decidiu fazê-lo. Utilizava o aparelho telefônico celular para vender drogas. Não alegou nada pessoal contra os membros da Polícia Militar inquiridos."

Pois bem.

Ao lado da confissão do acusado (art. 65, III, d, do CP), entendo que, a considerar o quadro de provas produzido, as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08), penso.

Regularmente periciadas (LPTox), as drogas localizadas e apreendidas são proscritas pela Portaria MS/SVS n. 344/1998 - Anexo Lista F1, item 11 (COCAÍNA [substância entorpecente de uso proscrito no Brasil], classificado o crack como subproduto).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. José Damião Pinheiro Machado Cogan, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. Celso de Mello, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. Paulo Rossi, V.U., j. 20/06/2011; TJGO - ACrim. n. 33578-9/213 - Rel. Des. Jamil Pereira de Macedo, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002166-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AGUINALDO DE FREITAS FILHO, V.U., j. 21/08/2019, p. 11).

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

"Existe a possibilidade de critério para se imaginar a justeza de uma guerra. Talvez se dissesse que, na guerra contra o tráfico, na guerra contra a bandidagem, na guerra contra a corrupção, aí, sim, há uma justeza porque a causa é nobre" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência

e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 106).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

2.1.1 Das circunstâncias agravantes

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

Não são excludentes, consigno, os tipos penais relativos ao tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD) e ao porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000357-36.2015.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JAIME FERREIRA MENINO, V.U., j. 10/09/2019, p. 14).

A coincidência das figuras é comum (TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 08).

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, ou alheio, o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), e não ao conhecimento dos agentes de segurança pública a respeito da fama da parte ré (odioso critério subjetivo).

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP – Câmara Especial – Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia – Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

A perversidade do tráfico ilícito de drogas destrói a base da sociedade (art. 226, caput, da CF), que, pelos efeitos permanentes (dependências física e psicológica) da infração penal praticada pela parte ré, sente a desordem concreta (palpável), e sem ordem não há progresso.

Nos termos do art. 24, caput, do CP, "considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se", de modo que, no presente caso dos autos, ao comparar os bens salvo (dificuldade financeira [sic], de interesse particular) e sacrificado (saúde pública, de interesse da sociedade), este é de maior importância que aquele, o que afasta, pelo princípio da ponderação de bens, a "inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado" (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 04).

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.3Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de "circunstâncias judiciais"), com preponderância deste em relação àquele (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), particularmente.

Não há registros criminais (fls. 295/299), verifico.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente e (iii) as circunstâncias do crime são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 3/6 (três sextos), em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), os itens judiciais apontados. Explico:

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a localização geográfica do Parque Aquático Thermas dos Laranjais, na região da Comarca da Estância Turística de Olímpia (localizada nas proximidades da divisa dos Estados de São Paulo e Minas Gerais, às margens do Rio Grande), o parque aquático mais visitado do Brasil e da América Latina e o 4º mais visitado em todo o mundo (em 2018, mais de 2,6 milhões de visitantes), ao contrário de outras Comarcas, desperta a prática da traficância, aptidão atrativa (vis attractiva) essa que não pode ser ignorada pelo Estado, de modo a transformar os agentes públicos, no jargão forense, "enxugadores de gelo", pois o comportamento em questão, infelizmente, mostra-se bastante acentuado na região noroeste paulista (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0004636-51.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, V.U., j. 27/11/2016, p. 06; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500225-46.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. JAYME WALMER DE FREITAS, V.U., j. 22/22/2022, p. 08 ["Pondere-se que essa alta culpabilidade, em nosso sentir, deveria caracterizar circunstâncias do crime. Vale dizer, a traficância em local tão visitado merecia majoração desta circunstância, com a devida vênia, pois a comercialização para tamanho público seria bem mais facilitada. De todo modo, o aumento à pena-base tem fundamento e merece ser mantido."]); TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005627-90.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO, V.U., j. 31/07/2018, p. 03; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 0002510-23.2018.8.26.0400 e n. 0000218-65.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUÍS SOARES DE MELLO NETO, V.U., j. 06/04/2020 e j. 12/10/2019, p. 09, respectivamente; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000524-82.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel.ª Des.ª IVANA DAVID, V.U., j. 22/10/2019, p. 05; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelações n. 1500348-58.2019.8.26.0557 e n. 0000733-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 15/04/2020 e j. 11/12/2018, p. 05 e 04,

respectivamente; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003945-03.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a CLÁUDIA LÚCIA FONSECA FANUCCHI, V.U., j. 12/02/2019, p. 08; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501810-36.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCOS ANTÔNIO CORREA DA SILVA, V.U., j. 10/06/2021, p. 09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003377-84.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 04/11/2020, p. 05; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001150-53.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA, V.U., j. 07/10/2019, p. 04; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000097-71.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 31/01/2019, p. 09; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001633-83.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALBERTO ANDERSON FILHO, V.U., j. 13/03/2019, p. 05; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003837-71.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 23/05/2018, p. 05; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003167-18.2013.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. ROBERTO MORTARI, V.U., j. 5/03/2015; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001092-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA, V.U., j. 06/02/2020, p. 08; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 05; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelações n. 0001091-36.2016.8.26.0400 e n. 0000995-50.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. SÉRGIO ANTÔNIO RIBAS, V.U., j. 4/10/2018 e j. 12/03/2020, p. 11 e p. 09, respectivamente; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500221-57.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO GRASSI NETO, V.U., j. 20/04/2020, p. 07; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502716-60.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 06/04/2020, p. 09; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000219-84.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR, V.U., j. 31/10/2019, p. 24; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 09; TJSP – 10ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003374-61.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 13/02/2020, p. 04; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005553-02.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 04/09/2019, p. 02; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000369-16.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel.^a Des.^a MARIA TEREZA DO AMARAL, V.U., j. 17/10/2018, p. 04; TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0005390-56.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA, V.U., j. 06/12/2018, p. 10; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501960-17.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MIGUEL MARQUES E SILVA, V.U., j. 25/11/2021, p. 06; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500733-06.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 27/02/2021, p. 03 ["havendo ampla fundamentação do Juízo nesse sentido."]; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000103-44.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, V.U., j. 06/12/2018, p. 04; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501791-30.2019.8.26.0400, da Vara

Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CLAUDIO LIMA BUENO DE CAMARGO, V.U., j. 10/02/2022, p. 03/04; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002764-64.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CLAUDIO MARQUES, V.U., j. 29/11/2018, p. 04; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001464-96.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. OTÁVIO AUGUSTO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 07/08/2019, p. 06; TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0900341-28.2012.8.26.0439, da 1ª Vara da Comarca de Pereira Barreto – Rel. Des. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, V.U., j. 11/06/2013).

Da natureza do produto entorpecente: No entender deste magistrado, é altamente lesiva a natureza da droga apreendida (LPTox [Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente por cocaína, classificado o crack – droga dentre as piores espécies que existem – como subproduto]), cujas consequências, quando ministradas no ser humano, são devastadoras (STJ – Quinta Turma – AgRg no HC n. 583.833-SP – Rel. Min. FÉLIX FISCHER, V.U., j. 18/08/2020, p. 1 [item III da ementa]; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500061-32.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 21/08/2020, p. 08; TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001146-55.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 06/11/2018, p. 08; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000033-41.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, j. 09/04/2019, p. 07; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0003231-77.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. IVAN SARTORI, V.U., j. 28/08/2018; TJSP – 5ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002297-17.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, V.U., j. 17/10/2019, p. 08; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000492-77.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. JÚLIO CAIO FARTO SALLES, V.U., j. 26/09/2019, p. 06; TJSP – 9ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000047-59.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 21/02/2019, p. 10; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000206-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO DE LORENZI, V.U., j. 10/10/2019, p. 03; TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0007365-55.2012.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.ª Des.ª GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 03/10/2019, p. 08).

Das circunstâncias do crime: No entender deste magistrado, o meio de execução empregado pela parte ré há de ser levado em conta, ou seja, a utilização de aplicativo de aparelho telefônico celular (e.g., mensagens de celular, e-mail, WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Instagram ou qualquer rede social) (LPTel), que, pela aproximação virtual de pessoas, facilita, agiliza e dissemina o ato de mercenciar (compra e venda) a droga.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, de um lado, a parte ré era menor de 21 (vinte e um) anos (fls. 17 [Boletim de Identificação Criminal]), na data do fato (art. 65, I, do CP e Súmula 74 do STJ), e confessou espontaneamente, perante a autoridade, a autoria delitiva (art. 65, III, d, do CP e Súmula 545 do STJ), e, de outro, cometeu o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que, neutralizada a segunda circunstância com a terceira (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001443-91.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. DINIZ FERNANDO, V.U., j. 27/08/2018; TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1502532-07.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LUIZ FERNANDO VAGGIONE, V.U., j. 13/01/2021, p. 05; TJSP – 3ª Câmara de

Direito Criminal – Apelação n. 0002081-90.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTONIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 23/10/2020, p. 10; TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000568-38.2016.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDUARDO ABDALLA, V.U., j. 30/01/2019, p. 05; TJSP – 13ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000105-48.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. CARDOSO PERPÉTUO, V.U., j. 14/02/2019, p. 06; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018), fixo a pena provisória, com atenuação de 1/3 (um terço), em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Respeitado entendimento diverso, o tratamento diferenciado da circunstância atenuante da jovialidade – a qual se refere à personalidade do agente, no entender deste magistrado – é justo, proporcional, razoável e, sobretudo, constitucional (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP – 16ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500451-65.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. NEWTON DE OLIVEIRA NEVES, V.U., j. 02/02/2021, p. 09 [1/3]).

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço ser a parte ré primária e de bons antecedentes (conforme Folha de Antecedente e Certidões), de um lado, e, por outro, não existe prova suficiente de dedicação às atividades criminosas, nem de integração de organização criminosa (art. 33, § 4º, da LD), de modo que fixo a pena provisória, reduzida de 2/3 (dois terços) (STF – Plenário – AgRE n. 666.334 – Repercussão Geral – 3ª V. E. C. U. T. E. da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas – Min. Rel. GILMAR MENDES, j. 3/04/2014; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0001043-14.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. CARLOS MONNERAT, V.U., j. 27/10/2016), em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

De acordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal (STF – HC n. 209.023/MG – Rel.ª Min.ª CÂRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, j. 19/11/2021, p. 08), com o qual concordo, a utilização da natureza e da quantidade da droga (substância ou produto) na primeira fase e na terceira fase da fixação das penas, para definir o percentual da causa de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da LD, caracterizaria o bis in idem.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2.4Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com o art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o SEMIABERTO (STJ – Habeas Corpus n. 596.603-SP – Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, p. 37: "X. Dispositivo [...] 4. Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha – devendo haver pronta correção aos já sentenciados – o regime inicial fechado de cumprimento da pena. [...]"; TJSP – 8ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500483-90.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 18/01/2021, p. 11), porque, apesar da primariedade, as circunstâncias não são favoráveis (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0000382-78.2017.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO, V.U., j. 24/09/2019, p. 06; TJSP – 11ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 0002372-

56.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ABEN-ATHAR DE PAIVA COUTINHO, V.U., j. 02/05/2020, p. 07), o que reputo motivação idônea para a imposição de regime de cumprimento mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmulas 718 e 719 do STF)

Não obstante o disposto no do art. 387, § 2º, do CPP, não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais favorável, podendo fixar, por exemplo (exempli gratia), o regime fechado inicial, se considerar o mais adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, que remete ao art. 59 do CP, na medida em que somente o juiz da execução possui o quadro completo das condenações da parte ré, do seu comportamento carcerário e do seu merecimento (art. 112, caput, parte final, da LEP) (TJSP - 14ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0006205-24.2014.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 05/07/2018, p. 05).

2.5 Da substituição da pena aplicada por outra espécie

Pelas mesmas razões, a pena privativa de liberdade aplicada, com fundamento no art. 44, I (crime cometido com violência ou grave ameaça à sociedade) e III (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO PODE ser substituída por outra espécie.

Se a gravidade singular da conduta (lesão corporal e ameaça, e.g.) impossibilita a substituição da pena aplicada por outra espécie, com mais razão (a fortiori) deve impossibilitar a gravidade coletiva da conduta (TJSP - 8ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0005823-60.2016.8.26.0400 - Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. MARCO ANTÔNIO COGAN - V.U., j. 22/03/2018, p. 6; TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Habeas Corpus n. 2078906-82.2014.8.26.0000 - Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA - V.U., j. 22/05/2014; TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 9; TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 1500404-14.2018.8.26.0400 - Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - Rel.^a Des.^a LÍDIA CONCEIÇÃO - V.U., j. 1º/07/2019, p. 4).

A singularidade é a síntese coletiva.

O crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa abrange, por certo, a narcotraficância, que lesa profundamente a saúde pública, atingindo toda a coletividade, toda a sociedade, principalmente a sua população mais jovem e vulnerável, com aumento dos índices de criminalidade, da desestrutura das famílias e de todo tipo de dano aos envolvidos (TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 0001609-55.2018.8.26.0400 - Rel.^a Des.^a ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI - Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - V.M., j. 05/10/2019, p. 05).

A gravidade do fato sob análise (sub judice) apresenta-se como circunstância distintiva (TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 1501049-68.2020.8.26.0400 - Rel. Des. SULAIMAN MIGUEL NETO - Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca da Estância Turística de Olímpia - V.U., j. 10/02/2021, p. 07).

Além disso, por fomentar diversos outros crimes graves, gera desassossego à sociedade (TJSP - Câmara Especial - Habeas Corpus Cível n. 2100690-15.2019.8.26.0000 - Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA - Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - V.M., j. 30/09/2019, p. 02).

Causa mal irreparável à sociedade.

2.6 Da suspensão condicional da pena

Ainda pelos mesmos motivos, a parte ré, nos termos do art. 77, II (circunstâncias desfavoráveis), do CP, NÃO FAZ JUS à suspensão condicional da pena privativa de liberdade aplicada (sursis).

2.7 Do direito de recorrer em liberdade

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP, DESNECESSÁRIA a manutenção da prisão da parte ré, que poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), a considerar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade determinado (STF – Habeas Corpus n. 180.131/MS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 12/02/2020, p. 07: "[...] eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado."); todavia, IMPONHO, porque identificados os critérios de necessidade e adequação (art. 282 do CPP), as seguintes medidas cautelares (STF – Habeas Corpus n. 204.618/SC – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 19/07/2021, p. 06: "[...] com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP]."):

(A) comparecer semestralmente em Juízo para informar e justificar suas atividades pessoal e social (art. 319, I, do CPP) e todas as vezes que for intimada para o julgamento recursal (arts. 327 e 350, caput, do CPP);

(B) não frequentar estabelecimentos empresariais que sirvam bebida alcoólica (TJSP – 14ª Câmara da Seção Criminal – HC n. 0017285-16.2017.8.26.0000, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA, j. 27/03/2017), tais como bares, clubes, boates, locais que exploram o jogo de azar (que não depende de habilidade para ganhar) e similares, inclusive, advirto, lojas de conveniências e padarias (art. 319, II, do CPP);

(C) não se ausentar da Comarca onde reside, sem autorização judicial (art. 319, IV, do CPP), por mais de 8 (oito) dias (art. 328 do CPP), e não mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante (arts. 328 e 350, caput, do CPP);

(D) recolher-se ao domicílio no período noturno, a partir de 19h (dezenove horas) até às 6h (seis horas) do dia seguinte, inclusive nos dias de folga (finais de semana, feriados e dias úteis sem expediente) (art. 319, V, do CPP);

(E) não se ausentar do País onde reside (art. 320 do CPP).

2.7.1 Do recolhimento domiciliar noturno

Nos termos do art. 319, caput, do CPP, as medidas cautelares são diversas da prisão, de modo que, por disposição conceitual, não podem implicar verdadeira prisão preventiva domiciliar (art. 317 do CPP) (JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. – 27 ed. – São Paulo: Saraiva, 2015, p. 298).

Nessa lógica, se a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno alcançasse o período diurno (matutino e vespertino) dos dias de folga (finais de semana, feriados e dias úteis sem expediente) implicaria, deveras, prisão preventiva domiciliar – com direito a detração penal (PACELLI, Eugênio, FISCHER, Douglas. Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência. – 10 ed. – São Paulo: Atlas, 2018, p. 727), inclusive –, o que não é a vontade do legislador (mens legislatoris), nem a da lei (mens legis).

2.8 Dos efeitos da condenação

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficie-se, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, a, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos instrumentos do crime apreendidos com a parte ré (AEA), uma vez que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito; conseqüentemente (art. 119 do CPP), determino, nos termos do art. 124 do CPP, a inutilização desses instrumentos (destruição).

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se à Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos desta Comarca cópia do auto de exibição e apreensão (AEA) e do termo de registro de objeto (TRD).

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré BRUNO SANTOS DO AMARAL, portadora do RG n. 59.176.430 - SSP/SP, como incurso no art. 33, § 4º (Comunicado CGJ SP n. 121/2017), da LD, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (STJ - Habeas Corpus n. 596.603-SP - Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, p. 37); além de confiscar os bens apreendidos (item 2.8).

3.1 Das providências preliminares

Expeça-se, nos termos dos arts. 409 e 410 das NJCGJ, alvará de soltura clausulado (se por outro motivo não estiver presa) em favor da parte ré; com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em seu desfavor (art. 472, I, das NJCGJ).

3.1.1 Das medidas cautelares

Intime-se pessoalmente a parte liberada com a entrega de cópia desta sentença que, durante o período de restrição sanitária (COVID-19 [coronavírus]), valerá, excepcionalmente, como termo de compromisso de cumprimento das medidas cautelares, com a advertência do art. 312, § 1º, do CPP.

Se descumprir as medidas, em outras palavras, vai presa.

Depreque-se o cumprimento das medidas cautelares.

Comunique-se, por meio eletrônico (iirgd.dipol@policiacivil.sp.gov.br), diretamente ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) (Comunicado CG n. 464/2019, item 4), que se incumbirá da remessa aos demais órgãos competentes para

efetivação.

3.2 Das custas processuais

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003.

3.3 Da pena de multa

Nas condenações com trânsito em julgado à pena de multa aplicada cumulativa ou isoladamente (art. 479 das NJCGJ), providencie-se, previamente, o cálculo da quantia aplicada a título de multa a pagar (Comunicado Conjunto n. 1744/2019 – Disposições Gerais: item 1, II), sem prejuízo do cumprimento das providências preliminares (cf. item 3.1).

Após, manifestem-se o Ministério Público e a Defesa.

Findo o prazo com requerimento de impugnação ou complementação, pronuncie-se o Escrevente Técnico Judiciário responsável por realizar o cálculo; com o pronunciamento, tornem-me conclusos os autos para deliberação (art. 538, § 1º, das NJCGJ).

Findo o prazo sem requerimento de impugnação, considerar-se-ão de pleno direito (pleni iure) homologados os cálculos providenciados (art. 538, § 1º, das NJCGJ); conseqüentemente, tornem-me conclusos os autos para início da execução da pena de multa (art. 479 e ss. das NJCGJ).

3.4 Das comunicações

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

3.5 Da certidão de honorários advocatícios

Não há certidão a ser expedida.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ). Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Estância Turística de Olímpia, 4 de abril de 2022.

Eduardo Luiz de Abreu Costa
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)